



בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 59787-01-25 אכלאאוג נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני: 90528525984

לפני כבוד השופט זיו אריאלי

נביל אכלאאוג

מערעים

נגד

מדינת ישראל

משיבים

העתק החלטה מפרוטוקול שניתנה בבית משפט מיום 06 פברואר 2025, ח' שבת תשפ"ה

פסק דין

לפניי ערעור על החלטת בית משפט השלום לתעבורה בחיפה (כב' השופט אבישי קאופמן) בהמ"ש 6950-12-24 מיום 12.1.25, במסגרתה דחה בית משפט קמא את בקשת המערער להאריך את המועד להישפט.

למערער נרשם דוח תנועה ביום 9.4.24, ולפיו נהג ברכבו במהירות הגבוהה מהמהירות המותרת.

ביום 16.12.24 הגיש המערער בקשה להאריך את המועד להישפט. לטענתו, לא קיבל למענו דוחות תנועה ונודע לו ביום 28.4.24 על דבר קיומו של הדוח עת נכנס לאזור האישי באתר הזדהות לאומית. המערער שילם את הדוח יחד עם שניים נוספים. בפועל, היה הרכב בשימוש של בן משפחה אחר (צורף תצהיר לתמיכה בטענה זאת).

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט



בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 25-01-59787 אכלאאוג נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני: 90528525984

בית המשפט דחה את בקשת המערער ומכאן הערעור.

לאחר ששמעתי טענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הערעור להידחות וכי לא נפלה שגגה בהחלטת בית המשפט קמא.

נקודת המוצא קבועה בסעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי, ולפיה תשלום הקנס שקול להודאה באשמה, הרשעה ונשיאת העונש. אכן, בצדק ציין הסנגור כי יתכנו מקרים בהם יתאפשר לנאשם ששילם קנס להחזיר את הגלגל לאחור, אולם ברי כי מדובר במקרים חריגים ויוצאי דופן. עניינו של המערער אינו נמנה על מקרים אלו.

במהלך הדיון היום ציין הסנגור, לאחר בירור עם שולחו, כי הגם שתשלום הדוח (על פי הטענה – בטעות) בוצע בחודש אפריל 2024, הרי שנודע למערער כי מדובר בתשלום בשגגה במהלך התקופה של חודשים ספטמבר-אוקטובר 2024.

לא מצאתי טעם משכנע בטיעוני המערער על שום מה המתין פרק זמן ממושך בטרם פנה לבית המשפט קמא בבקשה להאריך המועד להישפט.

מקובלת עליי טענת המשיבה, לפיה טענת טעות או תשלום בהיסח הדעת אינה מקימה טעם מיוחד המצדיק היענות לבקשה והארכת המועד להישפט לאחר תשלום קנס. מעבר לכך, אף לא שמעתי כל טענה או הסבר כיצד התגלתה הטעות. כל שניתן לומר בעניין זה, הוא כי הבקשה להארכת מועד הוגשה 8 חודשים לאחר מועד התשלום וכחודשיים או שלושה לאחר גילוי הטעות, נתונים המטים את הכף לטובת דחיית הבקשה.

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט



בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 25-01-59787 אכלאוג נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני: 90528525984

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

אף תצהיר הנהגת הטוענת כי נהגה ברכב בעת ביצוע העבירה לקוני, ללא פירוט וללא הסבר. כידוע
לא די בטענה כי אחר נהג ברכב על מנת להביא באופן אוטומטי לפתיחת השערים ולמחילה על
מחדלים. ראה בהקשר זה רע"פ 8626/14 בעניין סמארה ורע"פ 8427/17 בעניין סאלס.

החלטת בית המשפט קמא מקובלת עליי, מנימוקיה. משלא מצאתי כי נפלה שגגה בהחלטת בית
משפט קמא, הרי שהערעור נדחה.



**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט